

감사결과처분요구서

일련번호	11	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	□□□국립공원사무소 (□□□국립공원사무소)	처분요구일자	2018.05.08.	회신기일	2018.06.07.

□□□국립공원사무소 (행정상 통보)

제 목 하자점검원 미지정 및 하자담보책임기간 산정 부적정
관 계 기 관 □□□국립공원사무소
내 용

1. 현황

○ 하자점검원 지정 여부

구분	‘15년		‘16년		‘17년	
	상반기	하반기	상반기	하반기	상반기	하반기
지정여부	지정	미지정	미지정	미지정	미지정	미지정

○ 하자담보책임기간 부적정 지정 현황

공 사 명		준공일	검사 완료일	하자담보 책임기간		
				오류적용	실제적용	오류기간
◇◇◇◇◇야영장 조성공사 관급자재 (개질칼라투스아스콘) 포장공사		15.07.1 6.	15.07.1 7.	15.07.16.~17.07 .15.	15.07.17.~17.07 .16.	(1일)
2016년 □□□ ◎◎분소 신축공사	조적, 석, 금속, 토공 및 지정	16.12.0 6.	16.12.1 4.	16.12.06.~18.12 .05.	16.12.14.~18.12 .13.	(8일)
	철근콘크리트, 방수	16.12.0 6.	16.12.1 4.	16.12.06.~19.12 .05.	16.12.14.~19.12 .13.	(8일)
	타일, 목, 가설, 미장, 창호, 유리, 도장, 수장	16.12.0 6.	16.12.1 4.	16.12.06.~17.12 .05.	16.12.14.~17.12 .13.	(8일)
선암골 생태유람길 조성공사(2차분) 관급공사(목재데크)		16.07.2 8.	16.08.0 5.	16.07.28.~18.07 .27.	16.08.05.~18.08 .04.	(8일)
□□□국립공원사무소 별관동 관급자재(창호) 구매설치		16.12.0 5.	16.12.1 5.	16.12.05.~17.12 .04.	16.12.15.~17.12 .14.	(10일)

2. 지적내용

○ 공단 「공사업무집행규칙」 제45조(하자보수 점검 및 조치) 제1항에서 사무소장은 준공 후 하자담보 책임기간 내에서 연 2회이상(하자 담보책임기간 만료시 별도 1회 추가) 정기적으로 하자를 관리하고, 직원 중 하자점검원을 임명하여 하자 발생여부를 점검하게 하고 있으며, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제60조(공사계약의 하자담보책임기간) 제1항에 의거 각 중앙관서의 장 또는 계약담당

공무원은

공사의 도급계약을 체결할 때에는 전체 목적물을 인수한 날과 준공검사를 완료한 날 중에서 먼저 도래한 날부터 해당 공사의 하자보수를 보증하기 위한 하자담보책임기간을 정하도록 하고 있음

- □□□국립공원사무소에서는 직원 중 하자점검원을 임명하여 하자 발생여부를 점검하여야 함에도 '15년 하반기부터 '17년까지 하자점검원을 임명하지 않았으며,
- 하자담보책임기간은 준공검사를 완료한 날부터 산정하여야 함에도 '2016년 □□□○○분소 신축공사' 등 6건에 대하여 준공계가 접수된 날부터 기간을 산정하여 하자담보책임기간이 최소 1일부터 최대 10일까지 앞당겨지는 등 하자담보책임기간을 부적정하게 설정한 사실이 있음

3. 조치할 사항

○ 행정상 통보(단기조치: 1개월 이내) 【□□□국립공원사무소】

- □□□국립공원사무소장은 관련 법령 숙지 및 지침 준수 철저 등 재발방지를 위한 직원 교육 실시

※ 하자점검원 미지정 및 하자담보책임기간 산정 부적정과 관련하여 업무 담당자에게 신분상 ○○ 처분이 요구되거나 지적사항 4번 공사 선금 지급 준수사항 부적정에 병합하여 신분상 ○○ 처분